

SÍNTESIS TRIBUTARIA · TRANSPORTE TERRESTRE

Transporte terrestre comercial: facturación, guía y retenciones

Qué cambió con la reforma y cuándo se retiene y cuándo no (excepto taxis)

RESOLUCIÓN BASE

NAC-DGERCGC26-00000024
R.O. Supl. 324 · 13-jul-2026

REFORMA VIGENTE

NAC-DGERCGC26-00000028
Suscrita el 31-jul-2026

EMISOR

Servicio de Rentas Internas (SRI)

EN UNA FRASE

La retención se traslada según quién asume el ingreso frente al SRI: si el socio factura como **punto de emisión** de la operadora, le retiene el **cliente (1%)** y la operadora no retiene (0%); si el socio factura con **RUC propio** a la operadora, le retiene la **operadora (1%)** y el cliente no retiene (0%) por esa parte del servicio.

1. Qué cambió con la reforma (vigente desde el 31 de julio de 2026)

La Resolución NAC-DGERCGC26-00000028 reforma la Resolución NAC-DGERCGC26-00000024 y rige desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Sus efectos son los siguientes:

Tema	Antes (Res. 24, 13-jul-2026)	Ahora (Res. 28, vigente)
Retenciones (art. 8)	Se aplica "el porcentaje previsto en la normativa vigente", sin fijar cifras.	Porcentajes expresos por escenario (1% o 0%). Hasta 31-dic-2026 rige un régimen transitorio; desde 1-ene-2027, el definitivo.
Actualizar el RUC (transitoria 1.ª)	30 días desde la publicación en el Registro Oficial.	Hasta el 31 de diciembre de 2026.
Actividad de socios en el RUC (transitoria 2.ª)	SRI la actualiza de oficio en 45 días desde la publicación.	Desde el 1 de enero de 2027. Antes, el socio puede pedir la actualización de forma voluntaria.
Campo "placa" (transitoria 3.ª)	90 días desde la publicación.	Hasta el 31 de diciembre de 2026.
Esquema de facturación (transitoria 4.ª, nueva)	No existía.	Hasta el 31-dic-2026 se puede mantener a los socios como puntos de emisión exclusivos de la operadora, con su razón social y RUC en información adicional.
Retención transitoria (transitoria 5.ª, nueva)	No existía.	Régimen transitorio: operadora 0% al socio; cliente 1% al socio y 1% a la operadora con unidades propias. El art. 8 nuevo rige desde el 1-ene-2027 para quienes sigan con puntos de emisión.

2. ¿A quién le aplica?

Aplica a quienes ejercen transporte terrestre comercial en estas modalidades: alternativo-excepcional, turístico, escolar e institucional, carga pesada, carga liviana y mixto de pasajeros y/o bienes.

- **Operadora de transporte:** persona jurídica titular del permiso de operación otorgado por el organismo de tránsito.

- **Socio o accionista:** quien presta el servicio con su propia unidad, afiliada a una operadora.
- **Quedan fuera:** el servicio de taxis, el transporte público con tarifas preestablecidas y el transporte por cuenta propia, que no puede usarse para prestar servicio comercial.

3. RUC y actividades económicas (CIIU)

- El **socio o accionista** registra la actividad "Servicio de transporte únicamente de socios o accionistas a operadoras". El SRI le asigna un establecimiento por cada operadora a la que pertenezca.
- Debe mantener vigente el **título habilitante** emitido por el organismo de tránsito: es el documento que sustenta la inscripción o actualización del RUC.

Modalidad de la operadora	Código CIIU
Transporte servicio alternativo-excepcional	H49220101
Transporte turístico	H49220102
Transporte escolar e institucional	H49220501
Transporte de carga pesada	H49230101
Transporte de carga liviana	H49230501
Transporte mixto	H49230501 / H49230601

4. Cómo facturar y qué gasto es deducible

Quién	Regla de facturación
Socio o accionista	Emite el comprobante exclusivamente a la operadora a la que pertenece, desde el establecimiento exclusivo de su actividad. No puede facturar directamente al cliente final por este servicio.
Operadora	Factura únicamente al cliente , desde el establecimiento exclusivo de transporte terrestre comercial, e incluye obligatoriamente la placa del vehículo en el campo "placa" de la factura electrónica (plazo: hasta el 31-dic-2026).

- **IVA:** tanto el comprobante del socio a la operadora como el de la operadora al cliente llevan la tarifa general (numeral 1, art. 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno).
- **Deducibilidad:** el cliente solo deduce el gasto en Impuesto a la Renta si el comprobante fue emitido por una operadora autorizada por la autoridad de transporte terrestre y tránsito.

5. ¿Se hace o no retención en la fuente?

La retención de Impuesto a la Renta se aplica **solo cuando quien paga está calificado como agente de retención**. Antes de retener, confirme en qué esquema de facturación se encuentra la contraparte, porque de ello dependen quién retiene, el porcentaje y el código ATS.

A) Esquema transitorio — vigente hasta el 31 de diciembre de 2026

Aplica si el socio o accionista sigue facturando como **punto de emisión** exclusivo de la operadora.

Quién retiene	Pago / caso	Retención	Código ATS
Operadora	Pago a su socio o accionista	0% NO	332E
Cliente	Pago al socio o accionista que presta el servicio	1% SÍ	310
Cliente	Pago a la operadora, cuando el servicio se presta con unidades propias de la operadora	1% SÍ	310

B) Esquema definitivo — desde el 1 de enero de 2027

Aplica cuando el socio o accionista factura con **su propio establecimiento (RUC propio)** a la operadora, y deja de ser un simple punto de emisión. El nuevo art. 8 rige desde el 1-ene-2027 para las operadoras que sigan facturando mediante puntos de emisión.

Quién retiene	Pago / caso	Retención	Código ATS
Operadora	Pago a su socio o accionista que presta el servicio	1% SÍ	332E
Cliente	Pago a la operadora, cuando el servicio se presta con unidades de sus socios o accionistas	0% NO	310
Cliente	Pago a la operadora, cuando el servicio se presta con unidades propias de la operadora	1% SÍ	310

Códigos ATS (vigentes desde el 1 de agosto de 2026): casillero **310** "Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga", que usa el cliente cuando paga a la operadora; casillero **332E** "Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus socios", que usa la operadora cuando paga a sus socios o accionistas.

Cuando la retención es 0%: ¿hay que emitir comprobante de retención?

NO. Según el art. 6 de la Resolución NAC-DGERCGC16-00000092 (en su texto reformado, tal como consta en el cuadro "Se aplica o no retención"), **no se debe emitir un comprobante de retención informativo** por operaciones sujetas a retención cero por ciento (0%) o exentas de retención de impuesto a la renta por disposición jurídica.

Excepciones (sí se emite): a) pagos o acreditaciones en cuenta al exterior sujetos a 0% o exentos, salvo importaciones de bienes; b) distribución de dividendos; c) cuando el comprobante de venta que origina la retención sea preimpreso.

En la práctica: la operadora que paga a su socio en el esquema transitorio (0%) y el cliente que paga a la operadora con unidades de socios en el esquema definitivo (0%) **no emiten comprobante de retención**, salvo que se dé alguna de las excepciones.

Nota: el texto original de esa resolución (12-feb-2016) exigía emitir el comprobante incluso cuando no procedía retención; la regla de no emitirlo en 0% proviene de una reforma posterior. Confirme siempre la versión vigente en el SRI.

6. Calendario de plazos clave

Fecha	Obligación o cambio
31-jul-2026	Reforma (Res. 28) en vigor desde su suscripción.
1-ago-2026	Códigos ATS 310 y 332E aplicables.
Hasta 31-dic-2026	Socios que no informaron a la operadora en el RUC: actualizarlo. Operadoras: incorporar el campo placa. Se puede mantener el esquema de puntos de emisión y el régimen transitorio de retenciones.
Antes del 1-ene-2027	El socio puede solicitar voluntariamente la actualización de su actividad en el RUC.
Desde 1-ene-2027	El SRI actualiza de oficio la actividad de los socios con título habilitante vigente. Rige el régimen definitivo de retenciones.

7. Lista de verificación rápida

- ☐ ¿El RUC suyo o el de sus socios tiene la actividad económica correcta?
- ☐ ¿El título habilitante de transporte está vigente y disponible?
- ☐ ¿Sus facturas incluyen el campo placa (si es operadora)?
- ☐ ¿Sabe si su operadora o sus socios están en el esquema transitorio o en el definitivo?
- ☐ ¿Los comprobantes que sustentan sus gastos provienen de operadoras autorizadas?
- ☐ ¿Tiene marcada la fecha del 1 de enero de 2027?

SIGLAS Y CONCEPTOS UTILIZADOS

SRI — Servicio de Rentas Internas, administración tributaria del Ecuador.

RUC — Registro Único de Contribuyentes: registro de las personas y sociedades que realizan actividades económicas.

CIU — Clasificación Industrial Internacional Uniforme: código que identifica cada actividad económica.

ATS — Anexo Transaccional Simplificado: informe mensual de compras, ventas y retenciones que se presenta al SRI; el "código ATS" identifica el tipo de pago retenido.

Punto de emisión — lugar o sistema autorizado para emitir comprobantes a nombre de un establecimiento; aquí, el socio emite a nombre de la operadora.

Agente de retención — sujeto designado por el SRI para retener impuestos al pagar.

Título habilitante — permiso o autorización que otorga el organismo de tránsito para operar el servicio.

Guía tributaria — resumen práctico de las obligaciones de operadoras y socios, elaborado sobre estas resoluciones.

Fuentes: Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI): Resolución NAC-DGERCGC26-00000024 (R.O. Suplemento 324, 13-jul-2026); Resolución NAC-DGERCGC26-00000028 (31-jul-2026); Resolución NAC-DGERCGC16-00000092 (12-feb-2016), art. 6. Síntesis elaborada por TAX AUDITORS COMPANY TAXAUD S.A.S. con fines informativos y de difusión; no reemplaza los textos oficiales ni constituye asesoría personalizada. Para efectos legales, consulte las versiones publicadas por el SRI (www.sri.gob.ec) y en el Registro Oficial. Ante dudas sobre su caso, contáctenos.